

CONCEPTOS BÁSICOS DE RECLAMOS

Requisitos y Plazos de Presentación

CONCEPTOS BÁSICOS

Es una manifestación, por el cual el titular del servicio (abonado) da a conocer su malestar con los servicios públicos de telecomunicaciones, basándose en una serie de materias contempladas y reguladas por OSIPTEL **Artículo 28° del TUO del Reglamento de Reclamos.**



No necesita de un abogado



Es gratis y sin condiciones

Es un Proceso Administrativo, ya que no interviene la vía judicial **(Artículo 5° y 6° del TUO de Reclamos)**

REQUISITOS PARA RECLAMOS POR VIA TELEFONICA

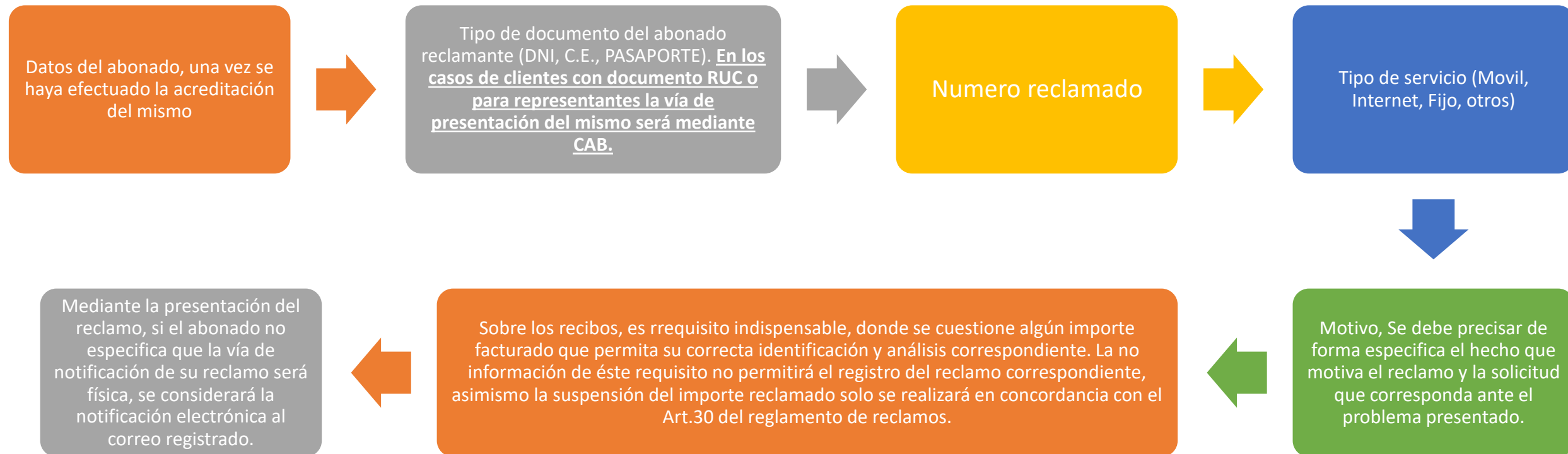
Los reclamos presentados por los abonados deben contener los siguientes requisitos:

1. Nombres y apellidos completos del usuario o razón de social de ser el caso. ✓
 - Datos del abonado, una vez se haya efectuado la acreditación del mismo.
2. Número del documento legal de identificación del usuario (Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, o Registro Único de Contribuyentes, según corresponda). En los reclamos presentados por representante debe consignarse, adicionalmente, los datos de éste, así como el poder correspondiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 27.
 - Tipo de documento del abonado reclamante (DNI, C.E., PASAPORTE). **En los casos de clientes con documento RUC o para representantes la vía de presentación del mismo será mediante CAB.**
3. Servicio objeto del reclamo. ✓
4. Número o código del servicio o del contrato de abonado. ✓

REQUISITOS

5. Motivo del reclamo y solicitud concreta. 
 - Se debe precisar de forma específica el hecho que motiva el reclamo y la solicitud que corresponda ante el problema presentado.
6. Firma del usuario o del representante, para la presentación por escrito, según corresponda.
 - Solo será necesaria la firma del representante, cuando acredite la condición correspondiente. **(solo aplica a presencial)**
7. En los reclamos en los que se cuestione un monto del recibo, el usuario debe indicar la fecha o mes de emisión o vencimiento del recibo que cuestiona, o el número del recibo objeto de reclamo. 
 - Requisito indispensable, donde se cuestione algún importe facturado que permita su correcta identificación y análisis correspondiente. ***la no información de éste requisito no permitirá el registro del reclamo correspondiente, asimismo la suspensión del importe reclamado solo se realizará en concordancia con el Art.30 del TUO de Reclamos.**
8. Datos para la notificación: Correo electrónico válido autorizado por el usuario para recibir notificaciones, salvo que el usuario señale una dirección de domicilio física para la notificación personal. 
 - Mediante la presentación del reclamo, si el abonado no especifica que la vía de notificación de su reclamo será física, se considerará la notificación electrónica al correo registrado.

DEFINICION SOBRE REQUISITOS DEL ART.52



FORMAS DE PRESENTACIÓN

Artículo 53° TUO del Reglamento de Reclamos.



El abonado podrá presentar su reclamo ante la empresa operadora a través de los siguientes medios:

1. **Telefónico:** una vez se efectuó el registro del reclamo, el agente deberá;

a) Leer al usuario el contenido del formulario referido a la materia de reclamo, detalle del motivo del reclamo, monto y el recibo reclamado, de ser el caso; así como, obtener su conformidad respecto de lo registrado.

b) Proporcionar al usuario código de reclamo e informar el plazo máximo para resolver en primera instancia.

c) Remitir al usuario el formulario registrado a través de un correo electrónico a la dirección electrónica señalada por el usuario, o, en su defecto, enviar por SMS al servicio público móvil indicado por el usuario la información de la materia de reclamo, código de reclamo y la indicación que revise el expediente virtual, con el detalle del enlace web respectivo **(Constancia de presentación)**

IMPORTANTE:

En los casos de reclamos, recursos de apelación o quejas, realizados vía telefónica, la empresa operadora debe grabar la comunicación, informando de ello al usuario. La empresa operadora debe elevar la grabación de audio en la que conste el íntegro de la petición del usuario cuando ésta sea requerida por el TRASU.



FORMAS DE PRESENTACIÓN

2. Personal: una vez se efectuó el registro del reclamo, el agente deberá;

Personal: La empresa operadora debe llenar el formulario digital correspondiente, de acuerdo al formato establecido por el OSIPTEL.

En estos casos, la empresa operadora debe entregar el formulario impreso al usuario, de forma inmediata.

Dicho documento debe contener: **la fecha y hora de su presentación, el nombre y apellidos de la persona que lo atendió, el sello de recepción de la empresa operadora y el código de reclamo.** El usuario puede requerir a la empresa operadora la modificación del formulario, en caso no se haya registrado lo expresado al momento de presentar el reclamo.



FORMAS DE PRESENTACIÓN

3. Escrito; El usuario debe presentar el escrito de reclamo, en original y copia.

En la copia del reclamo, que constituye la única constancia de su presentación, la empresa operadora debe consignar: la fecha y hora de su presentación, el nombre y apellidos de la persona que lo recibió, el sello de recepción de la empresa operadora y código de reclamo.

El usuario puede presentar su reclamo por escrito utilizando el formulario aprobado por el OSIPTEL. La empresa operadora se encuentra prohibida de exigir su utilización para la presentación del reclamo.

En ningún caso, la empresa operadora puede restringir o limitar la presentación escrita de un reclamo, recurso o queja, por parte de una tercera persona, cuyo único propósito sea su entrega y obtención de la constancia de presentación en la respectiva copia del escrito.



FORMAS DE PRESENTACIÓN

4. Por página web de Internet o aplicativo: Las empresas operadoras que dispongan de una página web de Internet, deben incluir en su página principal un mecanismo en línea que permita a los usuarios, durante las veinticuatro (24) horas del día, la presentación de sus reclamos.

Del mismo modo, las empresas que cuenten con los aplicativos informáticos a los que hace mención las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, deben permitir la presentación de reclamos de los servicios asociados al titular vinculado con el aplicativo.

Tales mecanismos deben requerir toda la información prevista en los formularios digitales establecidos por el OSIPTEL, e informar al usuario sobre el correo electrónico autorizado como medio de notificación del reclamo ingresado por este canal.

De forma inmediata a la presentación del reclamo, la empresa operadora debe proporcionar al usuario un ejemplar del formulario de reclamo presentado como constancia de su recepción, en la cual se aprecie el código de reclamo. La entrega de dicho formulario se realiza mediante correo electrónico a la dirección válida indicada por el usuario.



FORMAS DE PRESENTACIÓN

5. Por el Sistema de Gestión de Usuarios:

El usuario puede presentar su reclamo dirigido a la empresa operadora, luego de vencido el plazo para la atención de las gestiones, en caso la empresa operadora no haya remitido respuesta al problema o no se encuentre conforme con la atención brindada por la empresa operadora, y el problema registrado corresponda a una materia reclamable.



IMPORTANTE:

En todos los casos, al momento de presentación del reclamo, la empresa operadora debe informar al usuario sobre su derecho de acceder al expediente, el plazo máximo de la empresa operadora para resolver el reclamo, así como, brindar la información para obtener su cuenta o clave secreta y enlace correspondiente al expediente virtual, según corresponda.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO



Artículo 22° TUO del Reglamento de Reclamos

Primera Instancia: Etapa en la cual la resolución está a cargo de la empresa operadora.

La empresa operadora es el órgano de resolución en primera instancia administrativa de los reclamos presentados por los usuarios con relación a los servicios que presta, conforme al presente reglamento.



Segunda Instancia: Etapa en la cual la resolución está a cargo del OSIPTEL, a través del **Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos a Usuarios**.



Artículo 24° TUO del Reglamento de Reclamos

El **TRASU** es el órgano de resolución en segunda instancia administrativa de los reclamos presentados por los usuarios. Asimismo, conoce las quejas presentadas por los usuarios.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE RECLAMOS

Artículo 55° TUO de Reglamento de Reclamos

El usuario puede presentar su reclamo ante la empresa operadora en los siguientes plazos, según el objeto de reclamo;

En aquellos reclamos en los cuales se involucre una facturación o cobro:

1. Hasta un (1) año después de la fecha de vencimiento del recibo que contiene el concepto reclamado.
2. Hasta un (1) año después de requerido el cobro por el concepto reclamado o de notificado el documento donde se consigna el cobro de los montos supuestamente adeudados.
3. En los demás casos en tanto subsista el hecho que motiva el reclamo.

Una vez vencidos los plazos previstos en el presente artículo, el usuario tiene expedito su derecho para recurrir directamente a la vía judicial o arbitral, por los conceptos mencionados anteriormente.

PRÁCTICAS PROHIBIDAS EN RECLAMOS

Artículo 8° TUO del Reglamento de Reclamos

En la atención y tramitación de reclamos, recursos y quejas, las empresas operadoras se encuentran prohibidas de:

1. Impedir o negar la presentación de reclamos, recursos y quejas, bajo cualquiera de las formas establecidas en el presente Reglamento.
2. Emitir opinión previa con relación al resultado del procedimiento.
3. Impedir o negar el acceso al expediente, si el usuario lo solicitara.
4. Omitir proporcionar al usuario el código o número de reclamo, recurso o queja, al momento de su presentación o si el usuario lo solicitara.
5. Omitir brindar información al usuario sobre la ubicación del expediente y el estado del trámite, si el usuario lo solicitara.
6. Omitir expedir copias simples o certificadas del íntegro o parte del expediente, si el usuario lo solicitara, siempre que se sujete a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 10.
7. Impedir y/o negar la autorización al usuario del pago de la parte no reclamada; o no permitir el pago de la parte no reclamada



Información a ser proporcionada al usuario

Artículo 16° TUO del Reglamento de Reclamos

La empresa operadora tiene la obligación de brindar, en cualquier momento que el usuario lo solicite, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo, sobre:

1. El procedimiento que debe seguirse para presentar reportes, reclamos, recursos de apelación y quejas, incluyendo los requisitos, plazos e instancias correspondientes.
2. La lista y descripción detallada de los medios probatorios que pueden actuarse para la solución de los reclamos, aprobados por el TRASU.
3. La lista y descripción detallada de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el TRASU.
4. La obligación de los usuarios de realizar el pago del monto no reclamado, debiendo informar, adicionalmente, su importe y los canales donde se debe realizar el pago del monto no reclamado. La empresa operadora debe habilitar medios físicos y virtuales para realizar el pago del monto no reclamado.
5. Los formularios de presentación de reclamos, recursos de apelación y quejas, durante la atención presencial.



GRACIAS

